

권고 및 통보

1. 제 목 : 임용 전 범죄 경력조회에 관한 사항
2. 관계기관 : 끝말실, 가나·명목·다라·문미·만만마바병원
3. 내 용

가. 업무개요

공단은 직원 신규채용 시 범죄경력자의 취업제한을 규정하고 있는 각종 법률과 「인사규정」에 따라 임용 전 범죄경력 조회를 실시하고 있습니다.

나. 관련법령 및 판단기준

공단 「인사규정」 제18조(결격사유 및 임용취소) 제1항 제13호에 따르면 「노인복지법」 제39조의17(노인관련기관의 취업제한 등), 「장애인복지법」 제59조의3(장애인관련기관에의 취업제한 등), 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제56조(아동·청소년 관련기관 등에의 취업제한 등) 또는 「아동복지법」 제29조의3(아동관련기관의 취업제한 등)에 해당하는 사람은 직원에 임용될 수 없도록 되어 있으며, 위 법률에 따라 차기관에서 임용 전 범죄경력 조회가 필요한 대상은 [표 1]과 같습니다.

[표 1] 차기관 범죄경력 조회대상 현황

※ 차기관 범죄경력자 취업제한 관련 법령

위 법령상의 취업제한 적용기관은 범죄경력 조회 의무 위반 시 관련 법률에 따른 과태료 부과대상이 되며, 취업제한 대상임에도 불구하고 해당 기관 등에 취업하거나 사실상 노무를 제공하는 자가 있으면 **가나사아**기관의 장은 취업자의 해임을 요구하거나 해당 기관의 폐쇄 등을 요구할 수 있도록 되어 있습니다.

따라서 **마마**병원은 직원 임용 전에 각 법률에 따라 범죄경력 조회를 실시하여 임용대상자의 취업제한 대상 해당여부를 확인하여야 하며, 특히 '23.10.12.자로 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」이 개정 시행되어 성범죄 경력조회 대상에 **차카**기사 및 **금남**조무사가 추가되었으므로 법률 시행 당시 취업중인 해당 직원에 대해 성범죄 경력조회를 실시하고, 법률 시행 이후 신규임용자에 대해서도 임용 전 범죄경력조회를 실시하였어야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 '24년 **가나마마**병원 종합감사 시 #개 **마마**병원의 직원 범죄 경력 조회 현황을 확인한 결과, [표 2]와 같이 '23.10.12. 당시 취업자 및 '23.10.12 이후 신규 채용한 **차카**기사 및 **금남**조무사에 대해 임용 전 성범죄 경력 조회를 실시하지 않거나, **차카**기사에 대해 임용 전 장애인 학대 범죄 경력 조회를 실시하지 않은 사실을 확인하였습니다.

[표 2] **마바병원 직원 임용 전 범죄경력 조회대상 실시현황**

4. 관계기관 의견

가나·명목·다라·문미·반법마바병원에서는 감사결과에 대하여 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ 가나·명목·다라·문미·반법마바병원장은

- 법령에 따른 범죄경력 조회가 이루어지지 않은 차카기사 및 금남조무사에 대해 지체없이 범죄경력 조회를 실시하시기 바라며,(권고)

○ 원의사는

- 차카법령 제·개정사항이 각 마바병원 업무에 반영될 수 있도록 차카법령 제·개정사항에 대한 통보 및 관리방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)